



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשים: 1. נויברג שאול ת.ז. 02071975
הנתבעים: 2. אילנה נויברג ת.ז. 009684390
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי כץ
מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל אביב, רמת גן

נ ג ד

המשיבה: נציגות הבית המשותף רחוב ה' באייר 30 תל אביב
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד נתנאל פרץ
מרחוב קרליבך 9 תל אביב

ה ח ל ט ה

מבוא

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב ה' באייר 30 תל אביב הבנוי על חלקה 1359 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

התובעת הינה נציגות הבית המשותף.

הנתבעים הינם בעלים של דירה בבית. הנתבע 1 שימש בזמנים שונים כחבר נציגות.

התובעת טוענת כי הנתבע גרם לנזקים לרכוש המשותף בעת שכיהן כחבר נציגות בין השנים 1999 עד 2008. כן נטען כי הנתבע נטל לכיסו, במהלך שנות כהונתו כחבר נציגות, שכר מכספי הנציגות בסך של 590 ₪ מידי חודש. עוד טוענת התובעת כי הנתבע לא שילם מיסי נציגות דבר שחייב את הנציגות לפנות בהליך משפטי קודם כנגד הנתבע. הנתבע גם שילם שלא כדין כספים לחותנו. בנוסף לאמור לעיל הרי שהנתבעים הציבו על מרפסת דירתם אנטנה סלולארית אשר פוגעת בבריאות הדיירים, פוגעת בערך הדירות וללא הסכמת בעלי הדירות.

התובעת טוענת אם כן כי על הנתבע להשיב לה את הסך של 60,000 ₪ שנגבה על ידו שלא כדין בתורת שכר, להשיב לקופת הנציגות את הסך של 1,850 ₪ ששולמו שלא כדין וליתן צו עשה אשר מחייב את הנתבעים להסיר את האנטנה הסלולארית שהתקינו במרפסת דירתם.

בכתב ההגנה מטעמם טענו הנתבעים טענות מקדמיות לפיהן יש מקום לסלק את התובענה על הסף.

לטענת הנתבעים יש לדחות את התביעה מחמת מעשה בית דין. כנגד הנתבעים הוגשה תביעה ביום 07.02.10 בתיק 38/10 בפני המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אריאלי (להלן: "ההליך הקודם") ובמסגרתו נתבעו הנתבעים דנן לתשלום חוב כספי לתובעת בסך של 27,795 ₪. במסגרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים ואשר קיבל תוקף של פסק דין הובהר כי הוסדר חוב הנתבעים עד חודש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אפריל 2010 כולל. משכך, לאור היות התביעה הכספית נוגעת לשנים 2008-1999, הרי שאלו נכללו כבר במסגרת ההליך הקודם וככל שלא נתבעו שם לא ניתן לתובעם עתה.

בנוסף טענו הנתבעים כי חלק מהתובענה התיישנה וכולה הוגשה בשיהוי רב.

בכל הקשור לעתירה להסרת מתקן הגישה האלחוטי טוענים הנתבעים כי יש לסלק את התובענה בהעדר עילה. הנציגות איננה יכולה לייצג את בעלי הדירות בהליך זה. בנוסף, הנתבעת 2 הינה רעייתו בנפרד של הנתבע 1 והיא איננה מתגוררת עימו. כמו כן טוענים הנתבעים כי היות ומתקן הגישה הינו בבעלות חברת "סלקום" אין הם רשאים להסירו ועל סלקום להיות צד להליך הנדון. בנוסף נטען כי התובענה טרדנית וקנטרנית וכל מטרתה אך לנגח את הנתבע על תביעה שהגיש כנגד הנציגות.

ביום 07.11.11 התקיים דיון בתובענה במסגרתו הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב בנוגע לטענות המקדמיות כמפורט לעיל.

כן הוריתי על דחיית התביעה להחזר שכר לתקופה שעד ליום 04.09.04 מחמת התיישנות.

הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.

דיון

תביעה לתשלום החזר שכר

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בהקשר זה אני קובע כי יש לדחות על הסף עילת תביעה זו בין מחמת מעשה בי-דין ובין בהתאם להוראות תקנות 44 ו-45 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העוללות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו],



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

8.9.2005 (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה (1) 98, 92 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח (4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 29, 3-4, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב (2) 561, 585-583; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפילי וּבמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטה נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה (3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א (2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא (1) 68, 98-100 (1997). ולחסינותו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967)).

במסגרת ההליך הקודם נתבעו הנתבעים לתשלום חובם בגין מיסי נציגות.

בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נרשם בפירוש כי "בתשלום זה פורעים הנתבעים את חובם השוטף עד חודש אפריל 2010 כולל" (נספח 5 לכתב התביעה).

בדיון מבהיר ב"כ התובעת שם כיצד נוצר החוב נשוא התובענה – "ראיתי את הקבלות שצורפו לכתב ההגנה הטענה המרכזית הגם שהיה יו"ר וועד הבית עשה עבודתו בשכר חרף אי ידיעת הדיירים ואותו התשלום שכביכול הוועד היה צריך היה לשלם הוא הוציא קבלה וקיצו הסכום בדו"ח השנתי. אני מציג דוגמה להתנהלות... כל הקבלות שצורפו הם עבור שכר שהוא קיבל" (עמוד 1 שורות 2-6 לנספח 5 לכתב התביעה) ובהמשך "השכר הוא למעשה דמי הוועד שעל נויברג היה לשלם" (שם, בשורה 16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם חברת הנציגות שהתייצבה לדיון אישרה כי "נויברג לא משלם מסי ועד עבור עבודה שהוא עושה כוועד בית".

יוצא, אם כן, כי התובענה בהליך הקודם, במסגרתה נתבקש חיובם של הנתבעים בתשלום מיסי נציגות כללה, מניה וביה, גם דיון בשכר שקיבל נויברג מהנציגות, שכן, זה ניתן באמצעות פטור מתשלום מיסי הנציגות.

משנדונה סוגיית השכר במסגרת ההליך הקודם, והסתיימה בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לא ניתן לשוב ולדון באותה הסוגיה.

וידוגש, בחינת עילת התביעה בהקשר דנן צריכה להיות במוכן הרחב כאמור. לפיכך, אף שעילת התביעה בהליך הקודם היתה בגין אי תשלום מיסי נציגות בעוד העילה בהליך דנן הינה, לכאורה, להחזר שכר שנגבה על ידי הנתבע, עדיין, המדובר בעילה אחת – השכר לנתבע ניתן באמצעות מיסי הנציגות שלא שולמו ונתבעו בהליך הקודם. כך עולה בבירור מפרוטוקול הדיון והסכם הפשרה בהליך הקודם כמצוטט לעיל.

במקרה דנן גם מתקיימים כל הרציונלים העומדים מאחורי הכלל בדבר מעשה כי-דין. מבחינה מערכתית אין זו תובענה חדשה ונפרדת אלא המשך התדיינות כפולה אשר עשויה להביא להכרעה סותרת. גם מבחינת הצדדים הרי שעיון באשר התנהל בהליך הקודם מלמד על כי ניתנה לנציגות הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינה בבית המשפט וההליך דנן הינו אך הטרדה חוזרת באותו עניין.

נוסף לאמור. אף אם נקבל את גרסת התובעת כי החזר שכרו של הנתבע לא נתבע בהליך הקודם, עדין יש מקום לדחות את התביעה בהקשר זה על הסף, בהתאם להוראות תקנה 44 לתקנות הקובעת כלהלך:

"(א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה; אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט.
(ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה"

כאמור לעיל, על פי גרסת התובעת היא תבעה בהליך הקודם את הנתבעים דנן לתשלום חובם בגין מיסי נציגות בלבד. דא עקא, כחלק מהסעד הנתבע אמור היה להיכלל גם חלק הסעד הנוגע לחובו של הנתבע לנציגות בגין הכספים ש"גבה" על חשבון שכרו שלא כדין, לטענתה. בפרט אמורים הדברים כאשר את השכר קיבל הנתבע באמצעות פטור מתשלום חלקו במיסי הנציגות וכאשר ברור מפרוטוקול הדיון כי הן ב"כ הנציגות והן חברת הנציגות היו מודעים למשיכת השכר כאמור. בנסיבות כאלו הרי שאף אם נקבל את גרסת התובעת לגבי אשר נדון בהליך הקודם, הרי שהתובענה הקודמת לא הכילה את מלוא הסעד ומשכך לא ניתן עוד לתבוע חלק זה כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. גם אם נקבל את טענת התובעת כי המדובר בסעדים שונים, הרי, שממילא, לא נתבקש וממילא לא ניתן, במסגרת פסק הדין בהליך הקודם, היתר לפיצול סעדים ומשכך, גם בהתאם להוראות תקנה 45 לתקנות, לא רשאית התובעת לתבוע עתה סעד שלא תבעה במסגרת ההליך הקודם.

העדר סמכות עניינית

טוענים המבקשים כי התובענה מבוססת בעיקרה על דיני הנזיקין והשימוש המבוצע בגג הצמוד לדירתם. משכך, אין התובענה מצויה במסגרת סמכותו העניינית של המפקח.

אין בידי לקבל טענת המבקשים בהקשר זה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע, בין היתר:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיוזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו (ר' ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 וכן ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

על פי סעיף 31 לכתב התביעה, עילת התביעה הינה בהפרת הנטבעים את הוראות סעיף 2 לתקנון הבית המשותף הקובע כלהלן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו"



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביחס להפרת הוראת תקנון זו טוענת התובעת כי פעולת הנתבעים בדירתם הינה שינוי המסכן את חיי הדיירים ופוגע בערך הדירות. על פי כתב התביעה אין המדובר בתובענה נזיקית ולא בכזו הנוגעת לשימוש המבוצע בנכס הנתבעים, אלא בתובענה בגין הפרת הוראות תקנון הבית. אומנם, דיון בהפרת הוראות התקנון עשוי להשיק לעיתים לדיון שאופיו "מעין נזיקי". כך, לצורך הכרעה בשאלת הפרת הוראת התקנון האמורה יש לבחון האם יש סיכון או עשוי להיות סיכון או משתנה או עשוי להשתנות ערכו של הרכוש המשותף או של הדירות בבית. אולם, אין בכך להפוך את עילת התביעה או את התובענה לנזיקית.

על פי ניסוח כתב התביעה (על פיו נבחנת שאלת הסמכות העניינית) התובענה עניינה בהפרת הוראות התקנון על ידי הנתבעים כאמור. הא ותו לא.

העדר יריבות

טוענים המבקשים כי התובעת איננה יכולה לייצג את בעלי הדירות בתובענה שעניינה פגיעה בבריאותם או בערך הדירות בבית. בהקשר זה טוענים הנתבעים כי אין להסכים למצב בו נציגות הבית, המייצגת גם אותם, מגישה כנגדם תובענה.

הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין קובעת כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות - "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

קרי, הוראות החוק מקנות לנציגות את מעמדה החוקי, לרבות, זכותה להיות צד בכל הליך משפטי. ברי גם כי לב ליבה של סמכות הנציגות הוא להגיש תביעות כנגד בעלי דירות אשר אינם ממלאים אחר הוראות חוק המקרקעין או תקנון הבית. העובדה כי הנציגות מייצגת גם את בעל הדירה הנתבע, אין בה לשלול את סמכותה, ואף ניתן לומר כי חובתה היא להגיש תובענה כנגד בעל הדירה. כל פרשנות אחרת תשלול, מניה וביה, כל תובענה שמוגשת על ידי נציגות בית, באשר היא, ולא תאפשר ניהולו התקין של כל בית משותף, באשר הוא.

ההלכה הפסוקה היא כי נציגות הבית המשותף היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות" (ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור ההלכה האמורה עולה כי ישנו צדק בטיעון המבקשים כי נציגות הבית איננה יכולה לייצג את בעלי הדירות בנוגע לפגיעה בבריאותם או לפגיעה בערך דירותיהם. אין המדובר בעילות אלו בנושאים הקשורים לרכוש המשותף או לניהול הפנימי השוטף של הבניין ולפיכך אלו אינם במסגרת סמכותה של הנציגות על פי דין כאמור.

אולם, במסגרת סמכויותיה בודאי שמוסמכת נציגות הבית לפנות בתובענה שעניינה בהפרת הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוטט לעיל, בכל הקשור לפגיעה האפשרית ברכוש המשותף של הבית. כתב התביעה מפורט דיו כדי לכלול את טענת התובעת כי העבודות להתקנת האנטנה בדירת הנתבעים מהוות הפרה גם של הוראות סעיף 2(א) לתקנון.

זאת ועוד. נציגות הבית יכולה להיות מוסמכת מטעם בעלי הדירות גם בהתאם להוראות דיני השליחות הכלליים, כל עוד ישנה הרשאה מפורשת של בעלי הדירות בהקשר זה (ר' פרשת קדמת לוד לעיל וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)).

במקרה דנן ניתן לראות במכתב הדיירים (אשר צורף כנספח 9 לכתב התביעה) כהרשאה מפורשת של בעלי הדירות לנקוט בהליכים דנן. אולם, קביעה זו מחייבת בירור עובדתי ובודאי שאיננה מצדיקה סילוקה של התובענה על הסף, כבר בשלב זה. במיוחד כאשר, ממילא, מוסמכת הנציגות מכח הוראות הדין להגיש התובענה בכל הקשור לפגיעה ברכוש המשותף כאמור.

לאור האמור לעיל אני דוחה את הטענה בדבר העדר עילה ויריבות.

טענות נוספות שזנחו

המבקשים לא חזרו בסיכומיהם על טענתם בדבר מחיקת התובענה כנגד המבקשת 2 ולפיכך אינני נזקק לטענה זו שבכתב הגנתם. לגופם של דברים יוער כי המבקשת 2 רשומה כבעלים של הנכס ולפיכך, ממילא, קמה לתובעת עילת תביעה כנגדה.

כך גם זנחו המבקשים בסיכומיהם את טענותיהם בדבר שיהוי (שממילא נטענה בלשון רפה בכתב ההגנה ללא כל תימוכין), כי המדובר בתובענה טורדנית וקנטרנית ובדבר העדר עילה ללא צירופה של חברת "סלקום" לתובענה.

בנוגע לטענה האחרונה יוער כי התובענה כאמור עניינה בהפרת הוראות תקנון הבית ולפיכך, ממילא, חברת "סלקום" איננה צד רלבנטי בהליך. זאת ועוד. סעיף 73 לחוק המקרקעין מגדיר את הזכאים לתבוע בסכסוך בפני המפקח. חברת "סלקום", שאיננה בעלת דירה בבית, גם יכולה כלל להיות צד להליך שבפני.

לפיכך, אין לי אלא לדחות גם טענות אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 444/11
מס' בקשה: 105/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה בחלקה ומורה כלהלן:

אני דוחה על הסף את התובענה לחיוב הנתבעים בהחזר שכר כמפורט בסעיף 34 לכתב התביעה מחמת מעשה בי-דין.

אני דוחה את הבקשה לסילוק על הסף בנוגע לרכיבים האחרים של התובענה.

לאור התוצאה אליה הגעתי לפיה נתקבלה הבקשה בחלקה בלבד, אינני עושה צו להוצאות.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לרבות חוות דעת מומחים, בתוך 30 יום מהיום עם העתק ישירות לצד השני.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, לרבות חוות דעת מומחים, בתוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע עם העתק ישירות לצד השני.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לישיבת ההוכחות.

נקבע לשמיעת ראיות ביום 22.02.12 שעה 09:00 .

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום י"ח כסלו תשע"ב, 14 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב